

1501900-71.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Viviane Decnop Freitas Figueira

Comarca: Serrana

Foro: Foro de Serrana

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... que o local é ponto conhecido pelo tráfico de drogas, com denúncias recebidas frequentemente.

Logo, reconhecidas autoria e materialidade do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, conjugado com o artigo 42 da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

1ª Vara

Avenida Habib Jábali, 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501900-71.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501900-71.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225437/2021 - DEL.POL.SERRANA, 19714532 - DEL.POL.SERRANA, 2225437 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROMÁRIO DA SILVA SOUSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Viviane Decnop Freitas Figueira

Vistos.

ROMÁRIO DA SILVA SOUSA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 19 de agosto de 2021, por volta das 00h52, na Rua Amapá, n.º 350, Jardim Bela Vista, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 8,63g (oito gramas e sessenta e três centigramas) da substância cocaína acondicionada em 29 (vinte e nove) microtubos plásticos do tipo "eppendorf", cf. auto de exibição e apreensão de fls. 25/26, laudo de constatação provisória de fls. 28/30 e laudo definitivo de fls. 123/125.

O réu foi notificado tendo apresentando defesa preliminar (fls. 149/156).
A denúncia foi recebida em 04 de fevereiro de 2022 (fls. 161/162).
Em regular instrução, foram tomadas as declarações de testemunhas, bem como interrogado o réu;
Seguiu-se debates orais.

É O RELATÓRIO

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade dos delitos restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls. 25/26), exames químicos de constatações provisórias e definitivas (fls. 28/30 e fls. 123/125), assim como pelas provas orais trazidas aos autos.

A autoria, do mesmo modo, é inconteste.

A testemunha PM Reginaldo César Falarino narrou que ele e seu colega de trabalho estavam em patrulhamento quando avistaram um indivíduo sozinho parado na esquina da Rua Amapá com a Rua Acre, local conhecido no meio policial como ponto de venda de drogas. Em seguida, percebendo a aproximação da viatura, o réu exibiu nítido receio e passou a caminhar a passos largos. Ato seguinte, abordou o réu e, revistado, constatou que trazia escondido dentro de sua cueca 29 (vinte e nove) eppendorfs de substância branca aparentando ser cocaína e, dentro do bolso, uma nota de dois reais. Indagado, Romário lhe disse que as substâncias seriam para seu uso pessoal. Afirmou, ainda, que o local dos fatos é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas.

Em linhas gerais, o policial militar Antonio Oscar de Sousa corroborou o depoimento de seu colega de farda.

Ao ser interrogado, o réu negou os fatos imputados a ele tendo afirmado que os entorpecentes seriam para uso próprio. Disse que trabalha como pedreiro em uma construtora na cidade de Ribeirão Preto, ingressando no trabalho às 7 horas da manhã.

Eis a síntese da prova oral, colhida sob o contraditório, e ela é suficiente para atribuir ao acusado a autoria da conduta criminosa.

Ademais, também restou comprovada a traficância pelo denunciado.

O acervo amealhado é suficiente para amparar o decreto condenatório em relação ao crime de tráfico de drogas, pois as palavras dos agentes públicos foram seguras e uníssonas, devendo prevalecer a narrativa destes, que possuem força probante e crédito, quando ausentes quaisquer outros indícios que as tornem duvidosas.

Ademais, a validade de suas palavras é incontestável, porque também não houve divergências significativas em seus relatos ou provas de que eles pretendiam prejudicar um inocente.

Aliás, nesse sentido é a orientação recente do Colendo STJ: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Além disso, para a caracterização do tráfico de drogas não é imprescindível que a pessoa seja encontrada praticando atos de mercancia, bastando à sua caracterização a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33, da lei nº 11.343/06, in verbis: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O simples fato de, com a finalidade de mercancia, transportar consigo 8,63g (oito gramas e sessenta e três centigramas) da substância cocaína acondicionada em 29

(vinte e nove) microtubos plásticos do tipo "ependorf", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, caracteriza o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Por fim, as alegações trazidas pelo réu em seu interrogatório restaram isoladas nos autos. Pois bem, não houve a comprovação de emprego nos autos, devendo salientar que o crime foi cometido em uma quinta-feira por volta de uma hora da manhã, tendo o réu alegado, de forma contraditória, iniciar a jornada de trabalho às sete horas da manhã do dia seguinte na cidade de Ribeirão Preto. Outrossim, ambas as testemunhas foram claras ao afirmar que o local é ponto conhecido pelo tráfico de drogas, com denúncias recebidas frequentemente.

Logo, reconhecidas autoria e materialidade do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, conjugado com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, não há que recomende exasperação. Devendo ser fixada a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, razão pela qual aumento a pena em 1/6, alterando-a para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento bem como incabível a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da lei 11.343/06, haja vista a reincidência do réu. Tendo em vista o quantum de pena fixado, inviável a substituição da pena de privativa de liberdade por restritivas de direito. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público, para fim de CONDENAR ROMÁRIO DA SILVA SOUSA como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa fixados no valor unitário mínimo.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que restaram inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Fica autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedido.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para regular cumprimento.

P.R.I.C.

Serrana, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA